

0006451-61.2017.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 03/02/2022
... de perigo abstrato:

Apelação. Tráfico de drogas e porte de munições de arma de fogo de uso restrito. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Apelante preso em flagrante na posse dos entorpecentes e das munições de arma de fogo. Quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
3ª Vara Criminal
Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0006451-61.2017.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0006451-61.2017.8.26.0320
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 274/2016 - 4º Distrito Policial de Limeira, 3015/2016 - 4º Distrito Policial de Limeira
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Flavio Alexandre da Silva

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

FLÁVIO ALEXANDRE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos arts. 12 e 16, "caput" da Lei nº 10.826/03, c.c. art. 70, do Código Penal, pois, supostamente, no dia 28 de novembro de 2016, por volta das 08h30min, na Rodovia SP 133, Fazenda Santa Fé, na cidade e comarca de Limeira, tinha em depósito, 4 (quatro) cartuchos calibre nominal 38mm, 1 (um) cartucho calibre nominal 32mm, 3

(três) cartuchos calibre nominal 12mm, 1 (uma) espingarda calibre 32mm com adaptador para munição calibre 38mm, e 1 (uma) espingarda calibre 12mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A denúncia foi recebida em 13 de maio de 2019 (fls. 64/65).

Devidamente citado o acusado ofereceu resposta escrita às fls. 180/182.

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

Declarada encerrada a instrução processual, foram oferecidas alegações finais, tendo o Ministério Público pedido a parcial procedência, desclassificando-se a conduta do artigo 16 para a do artigo 12, do Estatuto do Desarmamento, e a Defensoria Pública realizado pedidos subsidiários acerca da dosimetria e benefícios.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente em parte.

A materialidade delitiva restou bem comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão de fls. 08/10, laudo pericial de fls. 27/31, bem como pela prova oral produzida.

Da mesma fora, a autoria está demonstrada pelo que emerge do conjunto probatório, recaindo sobre o ora réu.

Com efeito, ouvidos na fase inquisitiva, os Policiais Civis Onofre e Boscheiro em uníssono declararam que efetuaram cumprimento de mandado de busca, localizando na residência do réu armas de fogo e munições (fls. 05/07).

De sua vez, a testemunha Silvana da Silva, esposa do acusado, ouvida em pretório, disse que no dia dos fatos os policiais realmente encontraram as armas de fogo na residência, pois eram usadas para a segurança, já que residiam em um sítio afastado da cidade.

Por fim, o acusado confessou que as armas de fogo calibre 32 e calibre 12, além das munições, estavam na sua casa, para segurança própria.

Nesse contexto, a confissão restou amplamente corroborada pelos demais elementos de convicção amealhados em juízo.

Saliente-se que não há se falar em atipicidade material, uma vez que se trata de delito de perigo abstrato:

Apelação. Tráfico de drogas e porte de munições de arma de fogo de uso restrito. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Apelante preso em flagrante na posse dos entorpecentes e das munições de arma de fogo. Quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias do flagrante, que não deixam dúvidas acerca da traficância. Pleito de absolvição do crime de porte ilegal de munições de arma de fogo, por atipicidade da conduta. Não cabimento. Conduta típica. Delito de perigo abstrato que se configura com a mera posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Prescindível a ocorrência de lesão ou perigo concreto à segurança pública e à paz social. Condenação mantida. Dosimetria. Apelante reincidente. Reconhecimento da reincidência como circunstância agravante e para afastar a incidência do redutor de pena do artigo 33, §4º, da Lei n.

11.343/2006. Possibilidade. Non bis in idem. Quantum da pena e reincidência do agente que impõem a manutenção do regime inicial fechado e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1505247-53.2018.8.26.0228; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019)

Verifica-se, assim, que os fatos narrados na denúncia restaram sobejamente demonstrados, sendo a condenação medida imperativa.

Contudo, conforme descrição no laudo pericial, ambas as armas de fogo apresentavam numeração regular, de forma que resta descabida a incidência do disposto no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, configurando-se somente o crime do artigo 12, do mesmo diploma legal.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, são adequadas, por isso fixo pena-base no mínimo legal, em 1 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência, que deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea.

Não havendo outros elementos de modificação, torna-se definitiva a pena de 1 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em face da reincidência, a pena de detenção deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos moldes do artigo 33, do Código Penal.

Não se cuidando de reincidência específica, levando-se em consideração a ausência de gravidade em concreto do delito, SUBSTITUO a pena de privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo, com fundamento no artigo 44, do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão penal, para condenar FLÁVIO ALEXANDRE DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 1 (um) ano de detenção, no regime inicial semiaberto, SUBSTITUÍDA por prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 12, "caput" da Lei nº 10.826/03.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Ausentes os requisitos para a custódia cautelar, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas, observada a gratuidade.

P. I. C.

Limeira, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA